



ג'ל"ח 336

פרשת יתרו

השיעור מתקיים

בכל ערב שבת 21:00

בכית המדרש 'יחווה דעת' רחוב אנשי 1 ירושלים

עורך ראשי: הרב אריאל סג"ר

השיעור השבועי מנציח זכרו של רבי דוד יוסף שליט"א
משפחתו בשלח תשפ"ו

בניין וסתירה בכלים (ב)

נושאי השיעור: תיקון כלי ויצירת כלי חדש | בין מלאכת בונה למלאכת מכה בפטיש | תוקע חייב מן התורה | שמא יתקע | כולם התבטלו למגן אברהם | בנין ארעי ובנין לשעה | יצירת חור בסיליקון של בקבוק של תינוק | פתיחת מלחיה בשבת | בורג של סטנדר | מכשירים להכנת סודה | אמירה לגוי במיטה חשמלית | כסא ועגלה של תינוק | פתיחת בקבוקי קטשופ וכיו"ב בשבת | נחשון בן עמינדב | חכם שבתאי אטון זצוק"ל

שיעור מרן הראשון לציון שליט"א

יישר כח לידיד נפשי, הגאון המצוין הרב דוד נאור שליט"א, שהוא בוגר בית המדרש שלנו מלפני הרבה שנים. הוא נכנס אלינו כשהוא היה צעיר מאוד, וכבר היה אברך מצוין, הוא ישב וספג כאן הרבה תורה בעיון נפלא, ובמשך כל השנים היה ממש הארי שבחבורה.

וכפי ששמענו מה שאמר בשם אאמו"ר מרן זצוק"ל, שלא לשמור את התורה לעצמנו אלא גם ללמד, ב"ה הוא נאה דורש ונאה מקיים, הוא מוסר הרבה שיעורי תורה, הוא עומד בראש כולל, לומד ומלמד, אשריו ואשרי חלקו. ואשרינו שזכינו שיש לנו בוגרים כאלו בבית המדרש 'יחווה דעת' שב"ה עברו כבר ארבעים שנה מאז שנוסד המקום הזה.

נמצא כאן גם כן ידיד קרוב, הרב גמליאל סיט הכהן שליט"א מארצות הברית, שגם הוא היה מהקבוצה הראשונה שבאו ללמוד כאן ביחווה דעת, והוא בא מארצות הברית.

אנחנו לא מסתכלים על העבר, אלא מסתכלים קדימה. יש חשיבות בהסתכלות על העבר - כדי ללמוד לקח, ללמוד מה עוד צריך לעשות. אבל כל הזמן לא לנוח ולהגיד, יצאתי ידי חובה, אלא להמשיך, ביתר שאת, מחיל אל חיל, להגדיל תורה ולהאדירה.

א. הלכות בנין וסתירה בכלים

התחלנו בשבוע שעבר לדבר בעניין בנין וסתירה בכלים. זה נושא כבד מאוד. בשלחן ערוך יש סימן שלם על הנושא הזה, סימן שי"ד, וגם סימן שי"ג, בחלקו הגדול עוסק בעניין בנין וסתירה בכלים. כמו כן גם סימן שט"ו שעוסק בעניין עשיית אוהל, וזה חלק ממלאכת בונה וסותר. ואני אומר את האמת, שבמסגרת השיעור, אני לא יכול להתחיל את כל הקושיות

מדברי הרב המקדים הגאון רבי דוד נאור שליט"א

ראש כולל 'מקדש אליהו רייטמן' ורב קהילת 'תפארת ישרים'

"...לפני ארבעים שנה בדיוק נבנה הבניין הגדול והקדוש הזה. ארבעים שנה של תורה והלכה, ויגיעה עצומה יומם ולילה. התלמידי חכמים הראשונים שגדלו במקום הזה, העמידו תלמידים רבים שגם הם הספיקו כבר ללמוד וללמד לשמור ולעשות.

לפני קרוב ל-18 שנה, רבנו הגדול זצוק"ל ישב סנדק בברית לבן שלי. מיד לאחר הברית הוא קרא לאשתי, אבל היא לא הגיבה, היא לא זזה. אחר כך שאלתי אותה, למה?! היא אמרה שלא הייתה מסוגלת, אבל מרן זיע"א לא ויתר. הוא אפילו לא קרא לה עוד פעם, אלא הלך אליה בעצמו, עם 85 שנותיו, ואמר לה: "אמא, את הילד הזה תחנכו ללמוד הרבה תורה, אבל שלא ישמור את התורה לעצמו. שילמד את התורה גם כן אחרים!"

זה 'יחווה דעת'. ארבעים שנה של לימוד תורה, ארבעים שנה שמלמדים תורה לאחרים. וארבעים שנה הללו נזקפות לזכותו של חכם לב יקח מצוות, מורנו ורבנו מרן הראשון לציון שליט"א, שטרח בעשר אצבעותיו להקים את המקום הקדוש הזה. שיזכה להאריך ימים על ממלכתו, ונזכה כולנו לאור תורה שבכתב ותורה שבעל פה, מתוך בריאות ונחת ושמחה וכל מילי דמיטב, אכ"ר.

השיעור השבועי

מאת מרן הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול

רבי **דוד יוסף** שליט"א

מתקיים בכל יום מוצ"ש בשעה 21:00

בבית המדרש 'יחווה דעת' הר - נוף ירושלים

השיעור מועבר בשידור חי

ניתן לקבל את העלון

office@ydaat.co.il

ברדיו 'קול ברמה'

058.395.3778

FM 92.1 104.3 105.7

ניתן להאזין לכל שיעורי מרן הראשון לציון שליט"א בקול הלשון

073.371.8169

במספר הייעודי:

לצפייה בשיעור << /http://ydaat.co.il

והתיירוצים, אבל רק שתדעו, אני יושבת על הנושאים הללו של בניין וסתירה בכלים קרוב לשנה. אלו נושאים קשים ומסובכים מאוד. ההגדרות שלהם קשות, כמו גם פרטי הדינים. ונאמר כאן את עיקרי הדברים, הסברות העיקריות שיש בנושא, כדי שזה יהיה שווה לכל נפש.

ב. תיקון כלי ויצירת כלי

היום נדבר בעיקר בעניין כלים שמברגים אותם, האם מותר להשתמש, להבריג אותם בשבת או לא. לפעמים זה מותר ולפעמים זה אסור וכדלהלן.

ראשית, הנושא של בניין וסתירה בכלים זו מחלוקת בית שמאי ובית הלל במסכת ביצה (נ"ג). ולדעת בית הלל אין בניין וסתירה בכלים. אלא שיש סוגיה במסכת שבת (קכ"ג) ששם הראשונים לומדים, שהנושא הוא גם מחלוקת רב ושמואל בגמרא. ומשום כך כתבו כמה ראשונים, שלהלכה במקרה הזה הולכים אחרי בית שמאי שיש בניין וסתירה בכלים. אבל רובא דרובא מהראשונים חולקים, וסוברים שהלכה כבית הלל ואין בניין וסתירה בכלים.

וישנה דעה שלישית, שרבים מהראשונים סוברים כך, שזה תלוי, וישנם מקומות שיש בניין וסתירה בכלים וישנם מקומות שלא. והכלל הוא, שכלי שהוא לא גמור ורק מתקן אותו, הוא נשבר קצת, ורק רוצה להדקו - אין בזה בניין וסתירה בכלים.

אבל אם יוצר את הכלי מתחילתו ועד סופו שאז יש בניין וסתירה בכלים, כי זה לא נקרא תיקון כלי, אלא עשיית כלי, ובוזה סוברים שגם אליבא דבית הלל יש בניין וסתירה בכלים. וכך נראה להלכה דעת מרן השלחן ערוך בסימן ש"ד בכמה מקומות.

הראשונים מוסיפים עוד, וזה נפסק להלכה, שגם אם לא עושה כלי מתחילתו, אבל אם התיקון של הכלי הוא לא דבר שכל אחד ברחוב יכול לעשות, זו אומנות. דהיינו צריך שיהיה אדם מקצועי שידוע לעשות דברים כאלו, אז במצב כזה, אף שלא עשה את הכלי מתחילתו, אלא רק תיקון - יש בניין וסתירה בכלים.

ג. ההבדל בין מלאכת בונה למכה בפטיש

צריך לציין נקודה חשובה, שגם במקרה שלא עושה כלי מתחילתו, או שזה לא דבר שהתיקון שלו הוא אומנות, אם מתקן כלי ומסיים את הכשרתו של הכלי, אז גם אם תגיד שאין בזה משום מלאכת בונה, יש כאן מלאכה אחרת: מכה בפטיש. שזה כל דבר שאינו גמור, ומסיים את עשייתו, חייב משום מכה בפטיש.

אכן יש דברים שלא שייך לומר בהם מכה בפטיש. הביאור הלכה (סימן ש"ח סעיף ד' ומהלכות) כותב, שעל דברי מאכל אין דין מכה בפטיש. הרי אם היינו פוסקים שיש מכה בפטיש באוכלים, אז לא היה אפשר להכין קפה בשבת. זה היה צריך להיות רק אם הוא מוכן מערב שבת. וזה היה יוצר לנו בלאגן שלם בכל מה שאנחנו עושים בשבת.

למעשה זו מחלוקת ראשונים, אבל הביאור הלכה הכריע שאין מכה בפטיש באוכלים. ואמרו"ר מרן זצוק"ל הסכים לדבריו (נפליית מן ש"ס ועוד). אבל בכל שאר הדברים, יש מלאכת מכה בפטיש. לכן, אדם שלוקח כלי ומהדק אותו, או אם היה קצת פגום והוא משלים אותו, הוא חייב מהתורה משום מכה בפטיש. הוא סיים את עשיית הכלי.

הנפקא מינה תהיה לעניין מלאכת סותר. שהנה, ההפך של בונה זה סותר, ובדבר שחייב עליו משום בונה, כאשר עשה את ההפך - הוא חייב משום סותר. אבל אם החיוב הוא משום מכה בפטיש, אין חיוב אם עשה להיפך מהמכה בפטיש. זו נפקא מינה גדולה בין זה לזה. אבל כאמור, באופן רגיל, אם משלים עשיית כלי, לכל הדעות בסופו של דבר יהיה איסור מהתורה.

ד. תוקע חייב מן התורה

אם אדם לקח שתי חתיכות של עץ, וחברם זה לזה על ידי שהידק אותם בחוזקה, חייב מן התורה. זה נקרא דין תוקע. זה מופיע בגמרא בכמה מקומות (שבת קכ"ג). והרמב"ם פסק כך (פס"ק י מהלכות שבת הלכה יג), וכן מרן השלחן ערוך (סימן ש"ח סעיף ט).

למשל, ספסל שהרגל שלו נפלה, והוא הולך ומחזיר על ידי שמהדק אותו בחוזקה, אפילו בלי מסמרים. אמנם יש בזה מחלוקת, יש שרוצים לומר שזה דווקא אם הוא מביא מסמר או דבר נוסף, אבל אני הבאתי בנושא הזה הרבה ראיות, שכל שזה יוצר חיבור בין דבר לדבר - חייב מהתורה. אכן יש מחלוקת עצומה בראשונים למה הוא חייב מהתורה, אם משום מלאכת בונה, או משום מלאכת מכה בפטיש. אבל מרן השלחן ערוך פסק במפורש: "התוקע עץ בעץ, בין שתקע במסמר, בין שתקע בעץ עצמו, עד שנתאחד, הרי זה תולדת בונה".

ה. שמא יתקע

מלבד זאת צריך לדעת דבר נוסף, שהרגל של הספסל או הכיסא שנפלו בשבת, אסורים בטלטול, גזירה "שמא יתקע". שמכיון שהתקיעה הזאת, להדק אותו למקומו הוא איסור דאורייתא, חכמים גזרו על הטלטול - שמא יתקע.

הדוגמא שהגמרא מביאה לכך היא, כירה, שזה כלי שהיה בזמנם שהיו

מבשלים בו, והוא היה עשוי שיש לו ארבע רגליים, ורגל אחת נפלה, אבל עדיין הכירה עומדת על שלוש רגליים. בדוחק זה יכול לעמוד, אבל חכמים אסרו את הכירה הזאת אפילו בטלטול, ואפילו שהיא ראויה לשימוש. גזירה שמא יתקע. אמנם הכירה הזו היא כלי שמלאכתו לאיסור, היא עשויה לבשל בה, אבל כיון שאם היה רוצה להשתמש בה לצרכים אחרים, כגון להניח עליה דברים, או שהיא נמצאת על כסא, ורוצה לשבת על הכסא, שלכאורה כלי שמלאכתו לאיסור נמצא כזה יש היתר לטלטלו, אבל כאן חכמים אסרו את הטלטול גזירה "שמא יתקע".

מזה יש ללמוד לעניין ספסל שנפל לו הרגל שלו. ומרן השלחן ערוך כותב את זה בסוף סימן ש"ג (ס"ג), וגם הרמ"א כתב את זה (סימן ש"ח סעיף טז), שאסור לטלטל את הספסל הזה, "שמא יתקע", תקיעה.

ו. הברגת כלים בשבת

לאור זאת באה השאלה על הברגה. כנראה שהמושג של 'בורג' לא היה קיים עד התקופה של הט"ז והמגן אברהם. הט"ז קצת קדם למגן אברהם, כי המגן אברהם מזכיר הרבה פעמים את הש"ך שהיה צעיר עוד יותר מהט"ז. דהיינו שהיו ביניהם כ-50 שנה ויותר - לא בדקתי. אבל הט"ז היה הראשון שדיבר על הנושא של הברגה. קראו לזה אז "שרויף". ובעקבותיו כתב זאת המגן אברהם.

והנה, בהברגה הנקודה היא כזאת: מצד אחד ההברגה יוצרת חיבור בין שני חלקים. מצד שני החיבור הזה הרבה פעמים הוא לא חיבור חזק לגמרי. במשך הזמן בורג קצת משתחרר ועלול להתפרק. וגם בהברגה יש סוגים של הברגה, יש הברגה גדולה וחזקה ממש בהידוק גמור, ויש הברגה שהיא עשויה למשל כשהחור קצת גדול, שאז ההברגה קצת בריפיון.

למעשה, הט"ז (סימן ש"ח ס"ד) פוסק שהברגה אסורה לגמרי. וכך פסק גם המגן אברהם (סי"ג י"ג). אלא שמדברי המגן אברהם נראה לכאורה שסבר, שההברגה נחשבת לתוקע ממש, דהיינו שזה איסור גמור מהתורה. לעומת זאת בט"ז נראה שאם זה עשוי קצת בריפיון שזה תלוי בשיטות הראשונים. אבל בכל אופן הברגה אסורה לפי המגן אברהם והט"ז.

ז. המגן אברהם

המשנה ברורה (ס"ג שער האיון מ"ח נ"ג) מביא את דברי המאמר מרדכי (ס"ח י"א), שהביא את דברי המגן אברהם, אבל הוא רוצה לומר שהברגה אינה אסורה. והוא היחידי שמצאתי שכותב לדון שאולי הברגה לא אסורה. והוא הבין שגם המגן אברהם שכתב לאסור, כוונתו היא רק מדרבנן ולא מדאורייתא. אבל המאמר מרדכי מסיים: שבוודאי שלהלכה צריך להחמיר, "מאחר שיצא הדבר מפי המגן אברהם".

המאמר מרדכי חי לפני 250 שנה, והמגן אברהם חי כמאה שנה לפניו, אבל ההתבטלות של המאמר מרדכי כלפי המגן אברהם היא לא היתה רק שלו, אלא רואים שגם בעל התניא בהרבה מקומות, כמו למשל בקונטרס אחרון שלו, שם יש לו קושיות על המגן אברהם, אבל הוא לא ממנה לחלוק עליו. הוא לא חי תקופה של מאות שנים אחריו, היו ביניהם אולי חמישים שנה.

ואכן, כל גדולי האחרונים היו ממש כפופים אל המגן אברהם. הייתה הערצה כלפיו בכל ארצות אשכנז. יש כמה ספרים ענקיים של גדולי ישראל שחיברו על המגן אברהם. הפרי מגדים עשה חיבור מיוחד שנקרא "אשל אברהם", ומלבד מה שהכניס הרבה חידושים שלו, אבל הוא מבאר כל פרט קטן במגן אברהם.

כמו כן בתקופה ההיא חי בעל 'מחצית השקל', שגם כתב חיבור שלם על המגן אברהם. וכן הנודע ביהודה כתב 'דגול מרובה', שחלקו הגדול על דברי המגן אברהם. רוב ההגהות של החתם סופר וסובו על המגן אברהם. עד כדי כך שבדרך כלל אצל האשכנזים, כשהמגן אברהם חולק על הרמ"א - המגן אברהם חי כמאה שנה אחרי הרמ"א - הם הולכים אחרי המגן אברהם, ולא אחרי הרמ"א. עד כדי כך החשיבו את המגן אברהם.

והנה כאן, המאמר מרדכי שפקפק בדין הזה, בכל זאת כותב, "מאחר שיצא הדבר מפי המגן אברהם צריך להחמיר". וכל שאר האחרונים מצדיקים לגמרי את המגן אברהם ואת הט"ז ופוסקים לאיסור. וביניהם: המשנה ברורה, בעל התניא (שלחן ערוך רמ"א ס"ח כ"א), הבן איש חי (ש"ס פסח וקמ"ה), ועוד מגדולי ישראל.

אכן יש הסתייגות אחת חשובה מאוד, שכותבים אותה המגן אברהם וגם הט"ז. הנה יש כלים שדרך השימוש בהם הוא על ידי הברגה. למשל, הדוגמה הכי פשוטה, בקבוק של תינוק. שיש לו הברגה, פותחים אותו, מכניסים את המשקה - וסוגרים. ההברגה היא דרך השימוש בכלי הזה. במצב כזה, כותבים המגן אברהם והט"ז, שבכלי כזה, השימוש בו מותר.

ח. בניין ארעי ובניין לשעה

המגן אברהם והט"ז כתבו את טעם ההיתר בכלי שדרך השימוש בו היא בהברגה, וכל אחד כתב סברה אחרת. שכלי כזה זה נקרא הברגה ארעית, זה לא קבע, ובניין עראי לא אסור במלאכת בונה, רק בבניין קבע אסור. כלומר, שיש לפעמים כלי שבונים אותו, חזק ויפה וטוב, אבל זמני. כמו המשכן שהיו בונים ומפרקים כל פעם.

ויש הסבר לאידך גיסא, שהכלי עצמו הוא עראי. דהיינו, שידוע הוא שהכלי לא יחזיק מעמד הרבה זמן. לאחר חודש - חודשיים המבנה הזה יתמוטט.

יד. מכשיר להכנת סודה

כמו כן יש 'סודה-סטרים' שזה מין בלון של גז שמחברים אותו למכשיר עם בקבוק מים, והגזים נכנסים לתוך המים, וזה עושה משקה סודה.

כשהמציאו את הסודה לפני כמאה שנה דברים כאלו אני רואה לפי הפוסקים, ממתי הפוסקים התחילו לדבר על זה... מלפני קצת פחות ממאה שנה הפוסקים כתבו על כך, הרב הרצוג דיבר בנושא הזה, ועוד, והנה, יש תשובה גדולה בשו"ת יביע אומר (ח"ג חאו"ח סימן כא וח"ד חאו"ח סימן לא-לב) אם מותר לעשות את זה בשבת משום 'מוליד' ומשום 'בונה', ועוד. ושם הוא מסיק חד משמעית להקל.

בזמן שאאמור"ר כתב את התשובה הזו, לא היה 'סודה סטרים', היה משהו שנקרא 'סיפולוקס'. נמי שזוכר, זה היה בלונים קטנים שכל פעם מחברים לבקבוק קטן, ככה, זה סיפולוקס. היום זה כבר לא קיים.

כל הדברים הללו, אפילו שהחיבור שלהם בהברגה, וזה עשוי ממש בהידוק חזק, כי אם לא - כל הגזים 'יברחו'. מותר לחבר את זה בשבת. כי זה כלי שדרכו לפרק ולחבר תדיר.

טו. אמירה לגוי במיטה חשמלית

בדומה לכך יש היום מיטות שמגביהים ומנמיכים אותם, אני כמוכן לא מדבר על מיטות של בתי חולים שהם חשמליות, שזה בוודאי אסור בשבת. ורק על ידי גוי אפשר להקל, כי אין פה חוט המתלהט, ויש כאן צורך של חולי, אפילו אם הוא לא חולה כל כך, אלא רק לא מרגיש טוב, או סתם אדם מבוגר, מותר לומר לגוי.

אבל מיטות שיש בהם את האפשרות להגביה או להנמיך על ידי הברגה, יש בהם כמין לחצנים שניתן על ידי זה לפרקם, זה דומה לנושא שהבאנו, שזה דרך להבריג, לחבר ולפרק תדיר, ומותר.

טז. כיסא ועגלה של תינוק

כמו כן כיסא של תינוק, שיש סוג כזה שפותחים את זה עם הברגה, ולהטות את הכיסא שהתינוק יכול קצת לשכב שמה, וכן עגלה של תינוק. שאמנם כיום הרב הוא לא בהברגה אלא על ידי לחצנים, וזה מתפרק בנקל. וזה לא כמו רגל של ספסל שכשמחברים אותו זה לתמיד, בכיסא של תינוק או עגלה, זה מיועד שיפרקו אותו ויחברו תדיר. ולכן מותר לעשות כן בשבת.

כמו כן הוא הדין בכיסא משרדי, שהוא מונח על כן בהברגה, ואפשר על ידי ההברגה לסובב את הכסא, להעלות אותו או להוריד כיון שזו הדרך להשתמש בהם תדיר - מותר.

יז. פתיחת בקבוק של קטשופ בשבת

יש דבר אחד שאני ראיתי, ואנשים לא חושבים עליו, וחשבתי אם אני יכול למצוא לו היתר ולא מצאתי, וזה בקבוק של קטשופ. שבדרך כלל הוא בנוי באופן שיש לו חור מלמעלה, והופכים אותו ולוחצים, והקטשופ יוצא. וכן יש בקבוקים כאלו של טחינה, חרדל וכיו"ב.

והנה, כשקונים את הבקבוק של הקטשופ, היצרנים לא רוצים שזה יישפך מהחור, ולכן בפנים יש מכסה של ניילון, וצריך לעשות חור בניילון הזה, או להוציא אותו, ואז סוגרים את הפקק בהברגה, והבקבוק ניתן לשימוש.

ולכאורה, אדם שיש לו בקבוק של קטשופ, הוא לא פותח וסוגר את הפקק תדיר, הוא משתמש, לוחץ ולוחץ, בסוף כשהוא רואה שזה נגמר, הוא משליך אותו לאשפה. כלומר שההברגה כאן היא לא מיועדת לפתיחה תדיר, ומה שפתחתי אותה בהתחלה זה רק כדי להסיר את מכסה הניילון, אבל ברגע שסוגר את ההברגה - אין דעתו לפתוח אותו עד גמר השימוש. והרי זו הברגה קבועה.

זה לא דומה לסטנדר, סטנדר אני יכול להימלך בדעתי, לעשות כך או כך, אבל בבקבוק של קטשופ, דרך השימוש היא לא לפתוח אותו, אלא הדרך הוא שיישאר סגור עד גמר השימוש.

לפי זה יש לומר, שאסור לפתוח או לסגור את ההברגה של בקבוקי הפלסטיק של קטשופ וכיו"ב בשבת. רק בכלים שיש רגילות לפותחם - אפשר להבריגם, אבל בכלים כאלו, שאין רגילות כלל לפתוח אותם, ופותחים אותם רק כדי להסיר את מעטה הניילון החוסם אותם, אסור לעשות זאת בשבת.

יח. להיות נחשון

השבוע חל יום השנה של הגאון הגדול רבי שבתאי אטון זצוק"ל שהיה מגדולי השקדנים של הדור הקודם. נאמר כמה דברים לזכרו ולעילוי נשמתו, וזה קשור לפרשת השבוע.

בפרשת השבוע קראנו על קריעת ים סוף. עם ישראל עמדו לפני ים סוף ואז: "וישאו בני ישראל את עיניהם ויראו, והנה מצרים נוסע אחריהם, וייראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל ה'". חז"ל אומרים, שהם היו דומים ליונה שבא נשר לטרופ איתה, היא בורחת מהנשר, וכשהיא מגיעה אל הכן, היא רואה שבתוך הקן יש נחש. ואז היא עומדת באוויר ומנופפת בכנפיה בחוסר אונים. כך היו עם ישראל, מסכנים, עומדים בפחד נורא, וייראו מאוד, מצד אחד הים, מהצד השני המצרים.

אלו שני דברים שונים. יש בניין עראי ויש בניין לשעה, בניין לשעה זה בניין זמני. אז בניין עראי - מותר. כי אין לו יציבות, הוא לא עשוי להרבה זמן. אבל לגבי בניין לשעה, יש בזה מחלוקת עצומה בראשונים ובאחרונים, אם בניין לשעה אסור מהתורה או מדרבנן או שהוא מותר. יש בזה בתלמוד ירושלמי לגבי המשכן, ויש מחלוקת איך להסביר את דברי הירושלמי. ואכמ"ל.

אאמור"ר מרן זצוק"ל בחזון עובדיה בכמה מקומות נוטה להקל. אכן הוא לא הכריע בזה, אבל הוא נוטה יותר לכיוון הפוסקים שסוברים להקל בבניין לשעה. כמו כן החתם סופר (שו"ת חאו"ח סימן ע"ב) לגבי מטריה בשבת [- דיברתי על כך לפני כמה שבועות], האסמכתא העיקרית שלו להקל זה בגלל שמחשיב את זה כבניין לשעה. מאידך, מי שמעיין טוב בדברי הפוסקים יראה, שכמעט כל הפוסקים מחמירים בבניין לשעה. או מדאורייתא או מדרבנן, אבל מחמירים. לא כדברי החתם סופר, וכבר אז הזכרתי, שהחתם סופר עצמו לגבי מטריה מסיק לאיסור.

ט. כלי המיועד לפירוק באופן תדיר

איך שלא יהיה, בנושא שלנו ישנם את שני הדברים: הברגה היא בניין לשעה, משום שאם היה רוצה שזה יהיה קבוע, למה צריך לשים ברגים? למה שלא יחבר בצורה קבועה. בפרט כשהברגים הם עשויים בריפיון. אפילו קצת ריפיון, עצם הדבר שהדרך הוא לפרק את הכלי כל יום, הרי שזה בניין לשעה והוא זמני. מאידך, זה נקרא גם בניין עראי, כיון שאם היה רוצה שהוא יהיה בניין גדול וחזק, לא היה עושה את זה בצורה הזאת שהוא מתפרק לעיתים כל כך קרובות.

לאור זאת, כלי שעשוי להשתמש בו בצורה כזאת שמפרקים ומחברים אותו באופן תדיר, לעיתים מאוד קרובות, אפשר להקל בו.

החזון איש (חאו"ח סימן נ ס"ט) כתב הסבר אחר בדברי המגן אברהם והט"ז, למה אם הוא עשוי לפירוק לעיתים קרובות - מותר. ולפי דברי החזון איש ייצא לנו הרבה חומרות בכל מיני דברים שעשויים על ידי הברגה. אבל לא אכנס עכשיו לבאר את שיטת החזון איש, זה קצת מסובך. הגרש"ז אויערבך בשו"ת מנחת שלמה (ח"א סימן יא) מביא את דבריו, והרבה מגדולי הדור האחרון מפלפלים ודנים ביסוד שקובע פה החזון איש, ורובם דוחים את דבריו. ואכמ"ל.

י. בקבוק של תינוק

אשר על כן ישנם דברים שבוודאי זה הרבה יותר קל, שאפשר להגיד שגם לפי החזון איש יהיה מותר. הגרש"ז אויערבך באחת מהקושיות שלו על החזון איש שואל, שלפי דבריו יהיה אסור לפתוח בקבוק של תינוק. אבל להלכה זה דבר ברור מאוד, שבקבוק של תינוק שנפתח על ידי הברגה, מותר לפתוח אותו ולחבר אותו, אפילו שמהדק אותו חזק. הרי אם לא יהדקו בחזקה - ייצא כל המשקה מבפנים. ומשכן, אפילו הידק בחזקה - אין בזה שום חשש של תוקע.

יא. יצירת חור בסיליקון של הבקבוק

אבל צריך להיזהר, שבבקבוק של תינוק יש את החלק העליון שהתינוק מוצץ ממנו, זה עשוי מפלסטיק, סיליקון, שבו עושים חור. אבל צריך לדעת, שצריך להכין את החור מערב שבת. משום שהחור הזה אינו דבר זמני. בקבוק של תינוק הוא לא בקבוק חד פעמי שעושים בו חור, זה לא קופסת שימורים שמוציאים את מה שיש בתוכה. אלא זה עשוי כדי שישמש לשתייה.

לפעמים החור של הבקבוק קטן מדי, והתינוק מוצץ - ולא יוצא לו, והוא בוכה, בדרך כלל מרחיבים את החור, אבל בשבת זה אסור בהחלט. כי בכך עושה כלי, שהרי זה לא היה ראוי לשימוש קודם, וברגע שעושה את החור במכסה הבקבוק של התינוק, ממילא עושה כלי, ואסור בשבת.

יב. פתיחת הברגה של מלחיה

בדומה לכך הוא הדין במלחיה ששמים בתוכה מלח, וכשנגמר המלח פותחים את המלחיה בהברגה. יש כאלו שיש להם מלחיה מיוחדת לשבת, משהו יפה לכבוד שבת קודש, ואז לפעמים יש מצב שפותחים את זה פעם בחודש. אבל זה לא משנה, כיוון שזה דבר שבנקל פותחים אותו וזה עשוי כך לפתוח ולסגור תדיר - מותר.

יג. הברגה של סטנדר

יש היום סטנדרים שיש להם בורג, שכשרוצים להגביה או להנמיך את הסטנדר, מהדקים את הבורג כל אחד לפי הגובה הרצוי לו. מאידך, יש שמהדקים את הסטנדר בגובה הרצוי ומשאירים את זה ככה כמה שבועות, כל אחד הולך בדרך אחרת. אבל גם בזה, ישנם כאלו שמהדקים את הבורג בחזקה, מאידך, יש סוגים של סטנדרים שיש שם חור ממש בתוך שני החלקים, והבורג נכנס בחלק השני, ואז אפילו אם מישהו יישען על זה בכל הכוח זה לא יכול לרדת.

אבל כל הסוגים הללו מותרים בשבת. מותר לפתוח או לסגור ואף להדק את זה חזק. ואפילו אם עכשיו מהדק וזה עלול להישאר בסגירה הזו כמה חודשים, כיון שברגע שיצאה יכול לשנות את דעתו, הרי זה נקרא בנין ארעי. אדם נורמלי משנה את דעתו לפעמים. לכן מותר להדק ולפתוח, לסגור את הסטנדר הזה שמכוונים אותו למעלה או למטה.

ואז הקב"ה אומר למשה: "מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו!" הים סוער, הים גועש, אבל איפה ההשתדלות שלכם לקריעת ים סוף? צריך ללכת קדימה, לקפוץ למים.

חז"ל מספרים, שהתחילו השבטים 'לכבד' אחד את השני... כל אחד עומד וחושב לעצמו, הוא רואה מולו את הים סוער, סכנת מוות, הוא מבין שתוך דקות הוא עלול להיטבע, יש לו אישה, יש לו ילדים, הילדים שלו עלולים להיות יתומים! מה עושים?

היה היסוס, הם הססו לקפוץ. עד שבא היחיד שלא היסס, הראשון שקפץ, נחשון בן עמינדב. אבל לפי מה שנראה בדברי חז"ל, נחשון לא היה היחיד שקפץ אל הים. הוא היה הראשון, אבל לא היחיד, מיד אחריו קפצו שרי זבולון ושרי נפתלי, אבל הפספוס הזה של כמה שניות שנחשון היה הראשון, איי איזה הבדל יש ביניהם!

נחשון שהיה הראשון, היה מופת ודוגמה לכולם איך צריכים להתנהג. הוא הפך להיות סמל, עד היום, אצל עם ישראל, בכל דבר שרוצים להגיד להיות הראשון, אומרים להיות "נחשון". אפילו אנשים לא דתיים משתמשים במושג הזה. והוא גם זכה עבור כך שיצא ממנו דוד המלך, שמלך על עם ישראל. וכל כך למה? כי הוא גילה מנהיגות, בכך שקפץ ראשון אל הים.

י. הגאון הגדול רבי שבתאי אטון זצוק"ל

מכאן אנחנו צריכים ללמוד, יש לפנינו בחיים כל מיני דברים. ולפעמים אנחנו מרגישים צורך לעשות משהו, אבל אנחנו מפחדים. לפעמים מרגישים שזה קשה ומסובך. יש קשיים, לא יודעים לא יצליח או לא. אבל כשמדובר בדבר שבקדושה, אנחנו צריכים לא לחשוב פעמיים, להיות נחשון בן עמינדב.

אני רוצה לספר, כולם יודעים שעולם הישיבות של הספרדים היה קטן מאוד. אחרי השואה הנוורא, עלו לארץ הרבה מהספרדים ומהאשכנזים. האשכנזים היה להם כבר ניסיון גדול במתכונות של הישיבות. לעומת זאת הספרדים, שלצערנו משכו אותם לקיבוצים ולכל מיני עיריות ספר, ולצערנו אנחנו יודעים את כל האפליה ואת כל היחס הנוורא שהיה. וגם בעולם הישיבות, היו ישיבות בודדות של ספרדים.

אחת הישיבות הראשונות, שהיה בה גם ישיבה וגם כולל, קם בן אדם אחד ופתח, הייתה ישיבת ראשית חכמה. פתח אותה מרן הגאון הרב שבתאי אטון זצוק"ל. ואני זוכר שאחד כך כשאממ"ר מרן זצוק"ל פתח את הכולל שלו כשנתמנה לרב ראשי בשנת תשל"ג, רוב האברכים המצוינים היו בוגרים של ישיבת ראשית חכמה.

חכם שבתאי אטון היה מגדולי המתמידים. הוא ישב ולמד תורה, לא עניין אותו שום דבר, חוץ מלשבת וללמוד. כדי להקים ישיבה צריך לגייס כספים, הוא קנה איזה מבנה ברחוב רש"י [- בנה או קנה אני לא יודע], עד ששם היה מלא תלמידים. כל הזמן היה מלא. והוא היה צריך לגייס כספים. הוא לא הבין במלאכה הזאת, הוא היה כל כך צדיק יסוד עולם, והייתה לו סיעתא דשמיא והוא הצליח מאוד.

כ. סלל לכולם את הדרך

אני זוכר, שבימים ההם הוא עבר ייסורים קשים מאוד. הוא היה גיסו של הגאון חכם בן ציון אבא שאול זצוק"ל, הם היו נשואים לשתי אחיות, ואשתו של רבי שבתאי נפטרה בדמי ימיה, כאשר היו לו כמה ילדים קטנים. באותם ימים היינו גרים בשכונת 'תל ארזה' בשכונת לחכם בן ציון, והילדים היו באים הרבה אל הדודה שלהם - אשתו של חכם בן ציון. וחכם בן ציון ואשתו טיפלו בהם כמו שהם הילדים שלהם, באהבה גדולה.

ולמרות כל זאת, הוא הקים את הישיבה, הוא היה מהראשונים שסלל את הדרך לאחרים. גם אתה יכול! תקים כולל! תקים ישיבה!

אבל לא רק זה. בשנת תשמ"ג, חכם שבתאי אטון התקיים בחירות לעיריית ירושלים, ואז הוא החליט שהספרדים צריכים להקים מפלגה. הוא הלך לחכם שלום כהן זצוק"ל, והוא היה הרוח החיה מאחורי הנושא הזה. הם הקימו והם הצליחו.

זמן קצר לאחר מכן היו גם בחירות לכנסת. ואז הוא החליט שהספרדים צריכים להקים תנועה משלהם. זה לא היה פשוט בכלל. להקים תנועה, אין כסף, אין פרסומת, אין כלום, מי מכיר, מי יודע. זה היה דבר קשה כקריעת ים סוף. אבל הוא לא נרתע.

הוא הלך לחכם שלום, וביחד שניהם באו אל אממ"ר מרן זצוק"ל, ולחצו עליו שיצטרף. אממ"ר מרן זצוק"ל היסס בהתחלה, הוא חשש שאנחנו הולכים לקראת כישלון, וגם כן הוא רצה לשבת וללמוד. רצה להמשיך לכתוב את הספרים שלו. הוא ידע שהוא יצטרך להקדיש זמן לנושא הזה. אבל כשהם ישובו יחד איתו, בימים ההם בשנים תשמ"ג-תשמ"ד, אני הייתי חברותא של אממ"ר מרן זצוק"ל. ישבתי ולמדתי איתו, והייתי לידו בכל הימים ההם, ואני בעצמי נכנסתי גם כן ביחד איתם אל אממ"ר מרן זצוק"ל, ולחצנו עליו עד שהסכים. והסכים גם לעמוד בראש העניין.

לאחר מכן היו הרבה קשיים. אני זוכר שפעם אחת חכם שבתאי אטון צלצל אליי, ואמר לי שהוא קיבל פנייה מהגאון הרב ניסים קרליץ זצוק"ל שהיה ממדולי הדור, שאמר לו, אני הולך להילחם, אני לא מסכים בשום

אופן שתקימו תנועה חדשה! כי כך תהיה מחלוקת!

לגר"נ קרליץ היתה השפעה גדולה, הוא היה תלמיד חכם מופלג ועצום, וחכם שבתאי אמר לי, תראה זה לא פשוט בכלל! ואז אממ"ר מרן זצוק"ל שלח אותי אל הגר"נ קרליץ. ודיברתי איתו, אבל לא הצלחתי לשכנע אותו. ואז ביקשתי ממנו אם הוא מסכים לבוא לדבר עם אממ"ר מרן זצוק"ל, והוא הסכים.

כשהוא בא לביתו של אממ"ר מרן זצוק"ל, הוא ישב עם אממ"ר מרן זצוק"ל, כמובן שכשאממ"ר מדבר זה אחרת, הוא הסביר לו שהכוונות שלנו לשם שמיים, ואנחנו ביחד נילחם שלא תהיה מלחמה. נילחם שיהיה שלום. חלילה לא לגרום שתהיה מחלוקת, והוא השתכנע. הגר"נ קרליץ חזר לבני ברק, והוא היה מראשי התומכים בנו בימים ההם.

לאחר מכן כשקמה התנועה, חכם שבתאי אטון אמר, לא לחכות, צריכים מיד להקים שיעורי תורה. והקמנו אז כאלפיים שיעורי תורה ברחבי הארץ!

בתקשורת אז היו מדברים, שאנחנו גונבים את הכסף של המדינה... אבל הנה לכולם יש כסף, לבנות תיטאטון, ולבנות מגרש כדורגל, והכל על חשבון המדינה, אבל כשהדתיים המסכנים רוצים לעשות שיעור תורה, שיבואו אנשים לבית הכנסת ללמוד, לפתוח מועדונים לילדים הלומדים בבתי ספר חילוניים כדי ללמד אותם קצת יהדות - זה כולם היו צועקים, אבל ב"ה זה לא עזר להם. וקמו השיעורי תורה.

אני זוכר איך שהייתי נוסע יחד עם חכם שבתאי ממקום למקום, בשליחותו של אממ"ר מרן זצוק"ל, הוא היה דרשן מופלא. היה לו כושר דיבור, הוא היה שואג כמו אריה והיה מדבר ומזעזע את האנשים. הייתה לו יראת שמיים מיוחדת והתלהבות של קדושה. וכך היינו נוסעים ממקום למקום לייסד שיעורי תורה. לפעמים גם חכם שלום כהן זצוק"ל היה מצטרף לנסיעות הללו, הוא היה אז בשיא כוחו.

כאמור באותם ימים הייתי לומד בחברותא עם אממ"ר, והיינו לומדים כל היום עד אמצע הלילה. אבל בימים ההם בהם היינו נוסעים - אממ"ר היה מוותר לי. עת לעשות לה', הוא היה נאה דורש ונאה מקיים. ללמוד זה דבר חשוב, אבל ללמד יותר מזה.

לאחר מכן חכם שבתאי אטון דחף להקים רשת חינוך, להקים תלמודי תורה. הוא היה מתמיד עצום, אבל בשביל להרביץ תורה, ולהפיץ תורה, הוא כיתת את רגליו ממקום למקום.

כא. כזה ראה וקדש

חכם שבתאי היה בידידות קרובה מאוד עם חכם שלום, וכמובן שניהם ביחד היו בתיאום מלא עם אממ"ר מרן זצוק"ל. באותם ימים ראיתי את הכח העצום שהיה לו, ואיך שהוא ניצל את זה, "כזה ראה וקדש".

אני עכשיו לא מדבר חלילה פוליטיקה, להקים מפלגות, זה לא הנושא שלנו. אני רק מדבר על המחשבה שצריכה להיות לנו על דברים שבקדושה. על קירוב רחוקים, מתן שיעורי תורה, להקים אהלה של תורה. זה התפקיד שלנו, אף אחד מאיתנו לא יכול להגיד שהוא פטור. כל שכן התלמידי חכמים, אבל גם כל אחד מישראל יכול לארגן דברים, לארגן שיעורי תורה, לפעמים מתחילים בדבר קטן וזה נגמר בדבר ענק.

הנה כיום יש לנו תלמודי תורה, אני זוכר לפני יותר מחמישים שנה, כשהייתי נער צעיר לא היו תלמודי תורה ספרדים. היה תלמוד תורה 'בני ציון' שאממ"ר מרן זצוק"ל למד שם והוא נסגר. אני למשל, כבר לא למדתי שם, למדתי בתלמוד תורה 'בנה'. אממ"ר מרן זצוק"ל שלח אותי לאשכנזים כי לא היה תלמוד תורה ספרדי. וכל ימי גדלתי בין האשכנזים, למדתי בישיבות שלהם, ישיבות מצוינות, אשריהם ואשרי חלקם, אבל לספרדים לא היה.

ואז קם הרב מנחם בצרי ע"ה שהיה מהראשונים הראשונים והקים את תלמוד תורה 'סוכת דוד', והגאון הרב יהודה כהן יבדל לחיים ארוכים, שהקים את 'יקרי ירושלים', וכך התחילו לקום תלמודי תורה. ואני זוכר שבימים ההם כולם תהו: "מה פתאום? מי ישלח את הילדים לשמה? ומאיפה יהיה להם כסף? ואיך הם יצליחו?!" האשכנזים כבר היו מאורגנים היטב. אבל בסופו של דבר, היום יש 250 תלמודי תורה ספרדים, ועשרות אלפי תלמידים שלומדים כמו שצריך על טהרת הקודש, וגם ב"ה הם לומדים הכל, הם יודעים הכל, כל מה שצריך לדעת ב"ה.

כל אחד מאיתנו צריך לחשוב, במה אני יכול להיות נחשון בן עמינדב, במה אני יכול להיות הראשון לעשות איזה דבר גדול מאוד שתהיה בו הרבה הצלחה. ולהשתדל כל הזמן לשם שמיים, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, ונזכה בעז"ה לגאולה שלמה.

אני מברך מקרב לב את כל מאזיני רדיו 'קול ברמה' ששומעים את השיעור, ושומעים שם עוד הרבה שיעורי תורה, רדיו של תורה ב"ה, ואת כל הקהל הקדוש שנמצאים כאן, שבעז"ה נזכה לגדול בתורה וביראת שמים, ונזכה בקרוב לגאולה שלמה, אכ"ר.